공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2024 - 298 호 2024. 8. 28.

사 건 번 호 2023전사1259

사 건 명 아파트 지하주차장 LED조명 구매 입찰 관련 ㈜명작테크와 ㈜알에프세미의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 명작테크
대전시 중구 동서대로 1334
대표이사 송○○

2. 주식회사 알에프세미
완주군 봉동읍 완주산단6로 12
대표이사 반○○

심의종결일 2024. 8. 14.

주 문

1. 피심인 주식회사 명작테크와 주식회사 알에프세미는 각 아파트가 발주하는 지하주차장 LED조명 구매 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰자 및 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 알에프세미는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 1,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

3. 피심인 주식회사 명작테크 및 주식회사 알에프세미가 이 사건에서 합의하였음을 인정한 4건을 제외한 나머지 27건의 행위는 사실관계에 대한 확인이 곤란하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 제8호를 위반하였다는 혐의에 대해서는 심의절차를 종료한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 명작테크 및 주식회사 알에프세미[1][2]는 조명 장치를 제조 또는 판매하는 사업을 영위하는 자들로서 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[3] 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

---

1) 이하 피심인들 및 피심인 외 사업자들의 회사 명칭을 기재할 때 '주식회사'는 생략하고, 피심인명을 기재할 때 '피심인'은 생략하고 상호명만 기재하며, 피심인 2개사를 함께 지칭할 경우 '피심인들'이라 한다.

2) 기존 '아파트 지하주차장 LED조명 구매 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2023전사1259)'을 심의한 결과, 기본합의가 있다고 보기 어렵고, 명작테크와 알에프세미의 공동행위와 명작테크와 리더라이텍의 공동행위는 합의형태가 상이하고, 합의참여자의 동일성도 유지되지 않아 하나의 공동행위로 보기 어렵다고 판단함에 따라, 합의에 참여한 피심인별로 구분하여 각각의 의결서를 작성하였다.

3) 2021. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것을 적용하며, 이하 '법'이라 한다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(해당연도 말 기준, 단위: 백만 원)

연번	피심인	연도	자본금	자본총계	부채총계	이익잉여금	설립일
1	명작테크	2022	712	1,386	151	148	2010.8.1.
		2021	557	678	23	18	
		2020	641	777	44	36	
2	알에프세미	2022	31,296	34,714	△9,791	△11,774	1999.10.22.
		2021	33,780	35,261	△13,974	△11,977	
		2020	39,607	32,460	△20,203	△20,423	

* 출처: 심사보고서 소갑 제3-2호증, 제3-3호증[4)]

나. 시장구조 및 실태

1) 시장구조

가) LED의 정의

3 LED(Light-Emitting Diode)는 전류를 가하면 빛을 발하는 반도체 소자를 말하며, 기본적으로 양(+)의 전기적 성질을 가진 p형 반도체와 음(-)의 전기적 성질을 지닌 n형 반도체의 이종접합 구조를 이루고 있다. LED 빛의 종류에 따라 가시광선 LED, 적외선 LED, 자외선 LED로 구분되고 그 파장과 용도는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> LED 조명의 종류 및 응용분야

구분	파장(um[5)])	응용분야	비고
가시광선 LED	0.4~0.7	휴대폰, 노트북, 조명 등	전체시장의 약 93% (적색, 녹색, 청색, 백색)
적외선 LED	0.7~1,000	리모컨, 공기정화기 등	전체시장의 약 5%
자외선 LED	0.01~0.4	살균, 의료, 폐수처리 등	전체시장의 약 2%

4 참고로 LED 제조 공정은 크게 에피(Epi) 성장[6)] → 칩 제조(Fab)[7)] → 패키징[8)] → 모듈[9)] 공정으로 분류할 수 있다.

4) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.
5) 마이크로미터라고 읽는다.
6) 단결정 웨이퍼 기판 위에 하부 결정 구조와 동일한 단결정 박막을 성장시키는 공정으로서, 단결정 기판 위에 각종 반도체 관련 재료를 올리기 위해 일종의 박막 필름으로 코팅하는 공정이다.
7) 전극을 형성하고 개별 칩으로 절단하는 공정이다.
8) 발광 반도체 칩을 주요 원재료로 LED 소자로 불리는 LED 완제품을 만드는 공정이다.

나) LED 조명 시장규모 및 전망

5 LED 조명은 기존 조명기구 대비 에너지효율이 우수하며 수명이 길고[10], 수은, 할로겐 등 유해 물질을 사용하지 않아 폐기물 처리가 편리하고, 이산화탄소를 줄이는 효과가 있어 친환경적이며, 소형화가 가능하고 빛의 세기 및 파장 조절, 광 제어 등의 기능을 구현할 수 있는 특징이 있다.

6 이러한 LED 조명의 장점을 활용하기 위해 정부는 2020년까지 LED 조명 보급률 60%를 달성하는 "LED조명 20/60계획"을 2011년부터 실시하였으며, 2027년까지 모든 형광등을 LED 조명으로 교체하기 위해 「효율관리기자재 운용규정」를 개정하여 2028년부터 기준에 미달하는 형광등의 국내 제조와 수입이 금지될 예정이다.

7 국내 LED 조명 시장은 2017년 중국 업체들의 과잉 공급으로 위축된 이후 현재까지 꾸준히 성장하여 2022년 약 2,400억 원 정도의 규모이며, 2028년부터 사실상 형광등이 퇴출되므로, LED 조명시장은 더욱 커질 것으로 예상된다.

<표 3> 국내 LED 조명시장 규모 및 전망

* 출처: 한국광산업진흥회, 미래에셋증권 리서치센터

2) 국내 에너지 절약 사업 추진

9) 패키징이 완료된 여러 LED를 하나의 기판에 조립하는 단계이다.
10) LED 조명은 백열전등에 비해 80% 정도, 형광등에 비해 20% 정도 에너지 절감이 가능하고 수명은 약 50,000시간 정도이다.

가) 한국전력공사

8 한국전력공사는 2013년쯤부터 에너지 효율을 향상하고 온실가스를 감축하기 위해 지원금을 주고 있으며, 2023년 기준으로 기존 조명기기를 효율 1등급 또는 고효율 인증을 받은 LED로 교체하여 절감 전력 합계가 0.4KW 이상인 자를 대상으로 절감 전력 KW당 77,000원[11]을 지원하고 있다.

나) 지방자치단체

9 지방자치단체 또한 자체 예산으로 에너지 절약사업을 추진하고 있는데 지방자치단체별로 지원사업을 시작한 시기는 각각 다르며, 특히 공동주택 에너지절약 지원사업은 지하주차장과 같은 공용공간의 조명을 고효율조명기구로 교체할 경우 단지별로 총사업비의 70% 이내에서 지원하였다.

3) 이 사건 입찰 현황

10 이 사건 입찰에서 각 아파트는 한국전력공사 또는 지방자치단체의 보조금을 지원받기 위해 고효율 인증 및 KS인증을 획득한 제품을 요구하였고, 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」에 따라 대부분 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하였다. 일부 입찰에서는 적격심사제로 낙찰자를 선정하였는데, 아래 <표 4>와 같은 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

11) 형광등의 경우 절감 전력 KW당 77,000원을 지원해주며, 백열등의 경우 절감 전력 KW당 6,000원을 지원해주고 있다.

<표 4> 적격심사제 표준평가표

(단위: 점)

평가항목		배점	평가항목		제출서류
			세부배점	평가내용	
관리능력	기업신뢰도	30	15	신용평가 등급	기업신용평가등급 확인서
			15	행정처분건수	행정처분 확인서
	업무수행능력	30	10	기술자 보유	기술인력 보유증명서
			10	장비 보유	장비보유 현황
			10	공사실적	공사실적 증명서
	사업제안	10	5	사업계획의 적합성	사업제안서
			5	지원서비스	
입찰가격		30	30	입찰가격	입찰서
합계		100	100	-	-

11 명작테크와 알에프세미가 2019년 8월부터 2021년 5월까지 합의 후 낙찰받은 입찰 건(이하 '이 사건 입찰'이라 한다)은 총 4건이며, 그 구체적인 내역은 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 이 사건 입찰 개요

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	낙찰일	아파트명	공고명	계약금액
1	2019. 8. 21.	가락쌍용 1차	조명기구 납품업체 선정	16,796,000원
2	2021. 5. 6.	북한산대창센시티	공용부분 LED조명등 교체공사	8,820,000원
3	2021. 5. 3.	브라운스톤광명 1차	지하주차장 및 공용부 LED조명 교체공사 업체선정	34,059,000원
4	2021. 5. 29.	방학명품ESA 2단지	지하주차장 LED조명 교체공사 업체선정	12,420,000원

* 출처: 소갑 제3-1호증

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 배경 및 개요

12 지방자치단체와 한국전력공사가 에너지절약을 위해 형광등을 LED조명으로 교체하는 아파트의 사업비를 일정부분 지원해주자, 2012년[12]부터 본격적으로 아파트 지하주차장 LED조명 교체 입찰(이하 'LED조명 교체 입찰'이라 한다)이 시작되었다.

13 그리고 LED조명 사업자들은 그들이 취급하는 제품의 특징이 입찰공고문에 반영될 수 있도록 아파트 관리사무소 또는 입주자대표회의(이하 '아파트'라 한다)에 사전 영업을 하였고, 영업에 성공할 경우 LED조명 교체 입찰에 참가할 수 있는 업체가 제한되었다.[13]

14 LED조명 입찰에서 알에프세미 또는 알에프세미의 영업 대리점인 명작테크가 영업에 성공할 경우, 알에프세미 제품을 취급하는 업체들만이 입찰에 참가할 수 있어 그만큼 낙찰가능성이 높았던 대신에 유찰될 가능성도 높았다.

15 따라서 2019년 8월부터 2021년 5월까지 명작테크와 알에프세미는 함께 입찰에 참가하여 유찰가능성을 낮추고자 서울·경기 지역 4개 아파트 지역 입찰은 알에프세미로 미리 낙찰자를 결정해 놓은 합의를 하고 이를 실행하였다.

16 이와 같은 사실은 <표 6> 명작테크 송○○, <표 7> 알에프세미 신○○ 진술조서를 통해 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

12) 공동주택관리정보시스템 입찰 정보에 따르면 2012년부터 LED조명 교체 입찰이 시작되었다.
13) LED조명은 각 제조사별로 구별되는 제품의 특징이 있어, 특정 제품의 사양으로 공고문이 작성될 경우 입찰참가자는 제한되었다. 예를 들어 알에프세미가 영업에 성공할 경우 공고문에 '안정기(컨버터)의 콘덴서에 전해액이 없는 제품' 또는 '특정 시간에 디밍(밝기 조절)이 가능한 제품'이라는 문구가 기재되었고, 알에프세미 이외의 업체가 영업에 성공할 경우 'AC타입 불가'라는 문구가 기재되었다.

<표 6> 명작테크 송○○ 대표 진술내용 발췌

문) 진술인이 2023. 6. 16. 직접 작성한 '(주)명작테크' 한글 파일을 보면, "알에프세미 제조사의 대리점인 명작테크가 아파트 영업을 하여 입찰 공고하였을 경우, 일부 아파트에 유찰이 되지 않고 또 명작테크가 서류미비로 탈락되어도 2등 업체인 알에프세미가 낙찰받을 수 있게 도움을 준 사실이 위배가 된다는 것은 반성하고 있습니다."라는 표현이 있습니다. 일부 LED등 교체 입찰에서 유찰방지를 위해 담합을 했다고 인정하는 것인가요 답) **네 인정합니다. 사실 본인은 대전 이외의 지역에서 발주하는 입찰은 관심이 없습니다. 서울이나 경기도에 위치한 아파트 입찰의 경우 대부분 알에프세미의 부탁으로 참가한 것입니다.** 문) 어떠한 내용을 합의하였나요 답) 담합을 하자고 직접적으로 합의한 것은 아니고 자연스럽게 유찰방지를 위한 목적이었습니다. 알에프세미는 자신의 제품으로 입찰 참가가 가능하면 무조건 입찰에 참가하는 전략을 갖고 있습니다. 그래서 **알에프세미가 당사에게 서울이나 수도권 아파트 입찰에 참가해 달라고 전화하면 '유찰 방지를 요청하는 거구나'라고 생각한 것입니다. 당사는 대전지역의 아파트 입찰에만 관심이 있었고**, 생산계획 등을 맞추기 위해 알에프세미에게 영업상황을 보고한 것입니다.

* 출처: 소갑 제2-1호증, 소갑 제1-7호증

<표 7> 알에프세미 신○○ 전무 진술내용 발췌

문) 알에프세미와 명작테크는 지하주차장 LED등 교체 입찰에서 같이 입찰에 참가하는 경우가 많던데, 혹시 담합한 사실이 있나요 답) 알에프세미 제품의 특성으로 입찰이 공고되면 입찰에 참가할 수 있는 회사가 별로 없어 유찰이 됩니다. 유찰이 몇 번 되고, 수의계약을 체결하면 입주민 대표회에서 아파트 관리사무소가 뒷돈 받은 것 아니냐며 의심을 해서 유찰이 되지 않도록 해달라는 부탁이 있어 **유찰방지 목적으로 입찰참가를 부탁한 적은 있다고 김○○ 대리에게 들었습니다.** ...(중략)...

* 출처: 소갑 제2-3호증

17 참고로 위와 같은 합의에 관여한 피심인들의 임직원을 정리하면 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 이 사건 관련 피심인별 합의 관여 임직원 현황

피심인	성명	행위시 직위	재직기간
명작테크	최○○	대표이사	2010. 8. ~ 2024. 3.
	송○○	전무	2010. 8. ~ 현재
알에프세미	신○○	전무	1999. 10. ~ 2023. 3.
	김○○	대리	2015. 11. ~ 2022. 5.

* 출처: 소갑 제2-1호증 내지 소갑 제2-3호증

2) 이 사건 합의 과정 및 내용

18 명작테크 송○○과 알에프세미 김○○은 LED조명 교체 계획을 갖고 있는 아파트에 알에프세미 제품의 특징이 입찰공고문에 반영될 수 있도록 사전 영업을 하였고, 해당 문구가 입찰공고문에 반영될 경우 입찰참가자는 알에프세미와 명작테크로 제한되었다[14].

<표 9> 명작테크 송○○ 대표 진술내용 발췌

문) 공고문을 보면 어느 회사가 선영업을 했는지 알 수 있나요 답) 소비전력, 광효율, 역률 등 **제품사양을 보면 어느 회사에서 영업한 것인지 바로 알 수 있습니다.** 그래서 알에프세미 제품의 특성이 반영된 공고문이 나오면, 경쟁사들이 아파트 관리사무소에 연락해서 자기들도 입찰에 참가할 수 있게끔 제품사양을 변경해 달라고 항의하기도 합니다. 문) 귀사가 영업한 아파트의 공고문에는 어떤 문구가 들어가나요 답) 특정시간에 디밍(밝기조절)이 가능한 제품, 광효율 140LM/W 이상, 역률 0.98이상, 보증기간 5년, **안정기(컨버터)의 콘덴서에 전해액이 없는 제품** 등입니다.

* 출처: 소갑 제2-1호증

<표 10> 알에프세미 김○○ 대리 진술내용 발췌

문) 경쟁사 제품과 비교했을 때, 알에프세미가 취급하는 제품의 장점은 무엇인가요 답) 일단 **안정기가 없는 AC직결형 타입입니다.** 쉽게 말하면 전자제품에 아답터가 없는 것입니다. 아답터 역할을 반도체로 수행해서 제품 수명이 경쟁사 제품보다 수명이 깁니다.

* 출처: 소갑 제2-2호증

19 반대로 알에프세미의 경쟁사[15]가 영업에 성공했을 경우 입찰공고문에 "AC타입 불가"라는 문구가 들어가 피심인들은 입찰에 참가할 수 없었다[16].

3) 구체적 행위사실

가) 가락쌍용 1차 아파트 발주 입찰 건

14) 소갑 제1-1호증, 제3-1호증 참조
15) 명작테크 송○○의 진술 및 알에프세미 주간업무보고(2021년 1월 5주차) 자료에 따르면 피심인들의 경쟁사로 [redacted] 등이 있다.
16) 소갑 제1-1호증, 제2-2호증 참조

20 알에프세미 김○○은 서울에 소재한 가락쌍용 1차 아파트가 최초 2019. 6. 10. 공고한 LED조명 교체 입찰에 투찰하였으나 응찰업체 서류 미비로 2회 유찰되자, 명작테크 송○○에게 유찰방지를 위해 들러리로 입찰에 참가해 줄 것을 부탁하였다.

21 이후 알에프세미 김○○은 <표 12>와 같이 "명작테크 들러리업체로 등록하여 함께 입찰 진행"이라는 내용의 주간업무보고(2019년 7월 4주차)를 작성하여 자신의 상사인 신○○에게 보고하였고, 서울지역 입찰에서는 알에프세미가 낙찰받기로 하였으므로 명작테크는 알에프세미보다 더 높은 금액으로 투찰하여 최종적으로 알에프세미가 낙찰받았다.

22 이와 같은 사실은 <표 11> 공동주택관리정보시스템 입찰 현황, <표 12> 알에프세미 주간업무보고, <표 13> 개찰 결과, <표 14>, <표 15> 명작테크 송○○ 및 알에프세미 김○○ 진술조서를 통해 확인할 수 있다. 또한 명작테크는 해당 입찰에서 들러리로 입찰에 참가하였음을 피심인 의견제출 및 심의과정에서 인정하였다.

<표 11> 공동주택관리정보시스템 입찰 현황

입찰공고명	입찰마감일	상태	낙찰금액	단지명	공고일
[서울] 조명기구납품업체선정입찰재공고	2019-08-26 18:00:00	낙찰	16,796,000	가락쌍용1차	2019-08-05 09:52:02
[서울] 조명기구납품업체선정재공고	2019-07-17 18:00:00	유찰		가락쌍용1차	2019-07-05 10:07:49
[서울] 조명기구납품업체선정입찰공고	2019-06-26 18:00:00	유찰		가락쌍용1차	2019-06-10 09:42:19

* 출처: 소갑 제3-1호증

<표 12> 알에프세미 주간업무보고(2019년 7월 4주차)

아파트 관련 프로젝트 사업 RFsemi Technologies

■ 7월 영업현황

업체명	예상 매출 [백만원]	시행(예상)	진행 현황 및 계획
가락쌍용아파트	20	8월	- 투찰제품 : 12W 고효율 센서등 2,000EA - 투찰마감일 : 7/17 (재공고) - 명작테크 들러리업체로 등록하여 함께 입찰 진행

* 출처: 소갑 제1-1호증(작성일시: 2019. 7. 22. 09:31)

<표 13> 가락쌍용 1차 아파트 입찰 개찰 결과

(단위: 원, 부가가치세 제외)

아파트명	입찰자	투찰일시	투찰금액	낙찰여부
가락쌍용 1차	알에프세미	2019-08-21 15:46	16,796,000	낙찰
	명작테크	2019-08-21 18:56	30,121,000	-
	[redacted]	2019-08-23 08:43	25,846,600	-
	[redacted]	2019-08-26 17:03	-	-

* 출처: 소갑 제1-9호증

<표 14> 명작테크 송○○ 대표 진술내용 발췌

문) 어떠한 내용을 합의하였나요 답) 담합을 하자고 직접적으로 합의한 것은 아니고 자연스럽게 유찰방지를 위한 목적이었습니다. 알에프세미는 자신의 제품으로 입찰 참가가 가능하면 무조건 입찰에 참가하는 전략을 갖고 있습니다. 그래서 **알에프세미가 당사에게 서울이나 수도권 아파트 입찰에 참가해 달라고 전화하면 '유찰 방지를 요청하는 거구나'라고 생각한 것입니다. 당사는 대전지역의 아파트 입찰에만 관심이 있었고**, 생산계획 등을 맞추기 위해 알에프세미에게 영업상황을 보고한 것입니다.

* 출처: 소갑 제2-1호증

<표 15> 알에프세미 김○○ 대리 진술내용 발췌

문) 진술인이 작성한 2019년 7월 4주차 주간업무보고 자료(4페이지)를 보면, "가락쌍용아파트, 명작테크 들러리업체로 등록하여 함께 입찰 진행"이라고 기재되어 있습니다. 어떤 의미인가요 답) **최초 입찰이 유찰되서 명작테크 송○○ 대표에게 들러리로 입찰에 참가해 달라고 부탁했습니다.**

* 출처: 소갑 제2-2호증

나) 북한산대창센시티 아파트 발주 입찰 건

23 알에프세미는 서울에 소재한 북한산대창센시티 아파트가 LED조명 교체를 위해 2021. 4. 22. 발주한 입찰에서 알에프세미 제품의 특징이 반영될 수 있도록 사전 영업을 하였다.

24 이후 알에프세미 김○○은 <표 19>와 같이 명작테크 송○○에게 들러리로 입찰에 참가할 것을 부탁하였고, 서울지역 입찰은 알에프세미가 낙찰받기로 하였으므로 명작테크는 알에프세미보다 더 높은 금액으로 투찰하여 최종적으로 알에프세미

가 낙찰받았다.

25 이와 같은 사실은 <표 16> 알에프세미 주간업무보고[17], <표 17> 개찰 결과, <표 18> 명작테크 송○○ 제출자료, <표 19> 알에프세미 김○○ 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 16> 알에프세미 주간업무보고(2021년 4월 5주차)

비 공 개

* 출처: 소갑 제1-1호증(작성일시: 2021. 4. 26. 09:24)

<표 17> 북한산대창센시티 아파트 입찰 개찰 결과

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	입찰자	투찰일시	투찰금액	낙찰여부
북한산 대창센시티	알에프세미	2021-05-06 10:46	8,820,000	낙찰
	명작테크	2021-05-05 09:45	10,020,000	-
	[redacted]	2021-05-04 17:04	10,080,000	-
	[redacted]	2021-05-06 16:31	10,230,000	-
	[redacted]	2021-05-06 13:35	10,010,000	-

* 출처: 소갑 제1-9호증

<표 18> 명작테크 송○○ 제출자료

비 공 개

* 출처: 소갑 제1-3호증

17) 해당 입찰의 영업사는 [redacted]으로 알에프세미를 대신하여 영업만 할 뿐, 이 사건 입찰과는 관계없어 피심인에서 제외하였다.

<표 19> 알에프세미 김○○ 대리 진술내용 발췌

문) 진술인이 작성한 2021년 4월 5주차 주간업무보고 자료(3페이지)를 보면, **북한산 대창센시티 아파트**가 발주한 입찰에서 "영업딜러: [redacted]"이라고 기재되어 있고, 실제 발주된 입찰에서 알에프세미와 명작테크가 입찰에 참가하여 알에프세미가 낙찰받았습니다. 담합한 입찰인가요 답) **본인이 명작테크 송○○ 대표에게 유찰방지를 위해 입찰에 참가해 달라고 부탁한 건입니다.**

* 출처: 소갑 제2-2호증

다) 브라운스톤광명 1차 및 방학명품 ESA 2단지 아파트 발주 입찰 건

26 알에프세미는 광명에 소재한 브라운스톤광명 1차 아파트와 서울에 소재한 방학명품ESA 2단지 아파트가 LED조명 교체를 위해 각각 발주한 입찰[18]에서 알에프세미 제품의 특징이 반영될 수 있도록 사전 영업을 하였고, 그 결과 입찰공고문에 '안정기는 전해액이 없는 콘덴서'라는 문구가 기재되었다.

27 이후 알에프세미 김○○은 <표 23>과 같이 명작테크 송○○에게 들러리로 입찰에 참가할 것을 부탁하였고, 서울지역 입찰은 알에프세미가 낙찰받기로 하였으므로 명작테크는 알에프세미보다 더 높은 금액으로 투찰하여 최종적으로 알에프세미가 낙찰받았다.

28 이와 같은 사실은 <표 20> 입찰공고문, <표 21> 개찰 결과, <표 22> 명작테크 송○○ 제출자료, <표 23> 알에프세미 김○○ 진술조서에서 확인할 수 있다. 또한 명작테크는 해당 입찰에서 들러리로 입찰에 참가하였음을 피심인 의견제출 및 심의과정에서 인정하였다.

<표 20> LED조명 구매 입찰공고문

<브라운스톤광명 1차 및 방학명품 ESA 2단지 아파트>
3. 입찰에 부치는 사항 다. 지하주차장 설치 제품 사양 4) **안정기는 전해액이 없는 콘덴서를 사용하며**, 국내산 KS인증 획득한 제품일 것

* 출처: 소갑 제3-1호증

18) 각 아파트의 입찰공고일은 브라운스톤광명 1차 아파트 2021. 4. 22., 방학명품ESA 2단지 아파트 2021. 5. 10.이다.

<표 21> 브라운스톤광명 1차 및 방학명품ESA 2단지 아파트 입찰 개찰 결과

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	입찰자	투찰일시	투찰금액	낙찰여부
브라운스톤 광명1차	알에프세미	2021-05-03 14:40	34,059,000	낙찰
	명작테크	2021-05-01 17:00	37,805,000	-
	[redacted]	2021-05-04 10:54	38,442,000	-
방학명품 ESA 2단지	알에프세미	2021-05-18 17:23	12,420,000	낙찰
	명작테크	2021-05-19 9:53	15,640,000	-
	[redacted]	2021-05-24 15:17	14,950,000	-

* 출처: 소갑 제1-9호증

<표 22> 명작테크 송○○ 제출자료

비 공 개

* 출처: 소갑 제1-3호증

<표 23> 알에프세미 김○○ 대리 진술내용 발췌

문) 진술인이 작성한 2021년 3월 1주차 및 2021년 5월 1주차 주간업무보고 자료(모두 4페이지)를 보면, 광명 브라운스톤 1차 아파트가 발주한 입찰에서 "[redacted]"로 기재되어 있고, 실제 발주된 입찰에서 알에프세미와 명작테크가 입찰에 참가하여 알에프세미가 낙찰받았습니다. 담합한 입찰인가요 답) **본인이 명작테크 송○○ 대표에게 광명 브라운스톤 1차와 방학명품 ESA 2단지 입찰에서 유찰방지를 위해 입찰에 참가해 달라고 부탁하였습니다.** 전에도 말했지만 들러리 요청 결정은 신○○ 전무의 지시를 따른 것입니다.

* 출처: 소갑 제2-2호증

4) 근거

29 이와 같은 사실은 피심인들이 심의과정에서 모두 인정하였으며, 이 사건 합의 배경에 관한 증거자료(소갑 제1-1호증 내지 제1-4호증, 제1-7호증 내지 제1-9호증), 관련자 진술조서 및 확인서(소갑 제2-1호증 내지 제2-3호증, 제2-5호증), 입찰공고문(소갑 제3-1호증), 피심인 일반현황 등(소갑 제3-2호증, 제3-3호증), 이 사건 심의과정에서의 피심인들의 발표자료 및 진술내용 등을 통하여 확인된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생 략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

2) 법리

30 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. 또한, 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

31 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의

함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[19]

32 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

33 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰 또는 경매에서 사업자 사이에 낙찰예정사, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 경쟁제한성

34 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

35 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정

19) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결

을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[20]

36 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[21]

다) 하나의 공동행위

37 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[22]

라) 공동행위의 시기와 종기

38 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[23]

---

20) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조
21) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조
22) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
23) 「공동행위 심사기준」(공정위 예규 제235호, 2015. 10. 23. 개정) Ⅲ. 2. 가.

39 ‘부당한 공동행위가 종료한 날’이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 대한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 당해 합의에서 정한 조건이 충족되거나 기한이 종료된 경우, 당해 합의 참여사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반하는 행위를 함으로써 더 이상 위 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정이 있는 경우 등을 의미한다.[24]

40 또한 ‘부당한 공동행위가 종료한 날’을 판단함에 있어서 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[25]

41 한편, 법원은 입찰담합의 종료일과 관련하여 공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하며, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되므로 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위, 태양 및 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.[26]

다. 위법성 판단

1) 합의의 존재 여부

42 위 2. 가.의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 비추어 보면, 피심인들은 2019년 8월부터 2021년 5월까지 4개 아파트에서 실시한 총 4건의 LED조명

24) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조
25) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
26) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조

교체 입찰에서 사전에 입찰별 낙찰예정자를 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되는바, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

가) 관련시장 획정

43 입찰시장은 입찰별로 특정 상품·용역에 대한 구매물량·금액이 정해져 있고 입찰시장에서의 관련시장은 해당 입찰에서 구매하고자 하는 상품·용역과 경쟁관계가 성립되는 시장인바, 이 사건 관련시장은 4개 아파트단지에서 발주한 4건의 LED조명 교체 각 입찰이다.

나) 경쟁제한성

44 이 사건 공동행위는 아래와 같은 사항을 고려할 때 해당 입찰 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 판단된다.

45 첫째, 피심인들은 LED조명 교체 입찰에서 사전에 해당 입찰의 낙찰예정자를 합의·실행하였고, 이는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면, 경쟁제한 효과만 발생시키는 경성 공동행위에 해당한다.

46 둘째, 피심인들이 이 사건 각 입찰에서 사전에 낙찰예정자를 합의하고 이를 실행한 행위는 입찰참가자들 간의 경쟁을 통해 거래상대방 등을 결정하고자 한 경쟁입찰제의 취지를 무력화시켜 해당 입찰시장에서의 공정한 경쟁을 저해하였다.

3) 공정거래위원회의 인가 여부

47 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

4) 하나의 공동행위인지 여부

48 위 2. 가.의 행위는 피심들이 LED조명 교체 입찰에서 출혈경쟁 방지를 통한 안정적인 물량확보 및 낙찰가격 하락 방지라는 동일한 목적과 의사하에 사전에 낙찰예정자 등을 합의하였고 이러한 합의가 중도에 단절됨이 없이 지속되었으므로 하나의 공동행위로 인정된다.

5) 공동행위의 시기 및 종기

49 피심인들의 공동행위 시기는 피심인들 간 최초의 합의일이 되나, 합의일이 명확치 아니하므로 최초 실행일(입찰일)을 시기로 본다.

50 한편, 앞서 살펴본 바와 같이, 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격경쟁을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 하는데, 이 사건 피심인들에게 있어서는 이러한 사정을 찾아볼 수 없으며 중간에 단절 없이 이 사건 공동행위를 지속하였다.

51 또한 이 사건 공동행위는 각 입찰에서 사전에 낙찰예정자 또는 입찰가격 등을 정하는 것을 내용으로 할 뿐, 이를 넘어 추가적으로 경쟁을 제한할 우려가 있는 다른 행위를 예정하고 있지 않다. 따라서 이 사건 공동행위의 종기는 합의와 관련된 각 피심인별 마지막 입찰참가일이라고 봄이 타당하다.[27)]

52 그러므로 피심인들의 이 사건 공동행위의 시기는 피심인 모두 2019. 8. 21.이

27) 서울고등법원 2021. 7. 22. 선고 2019누60990판결 참조

며, 종기는 명작테크의 경우 2021. 5. 19, 알에프세미는 2021. 5. 18.이다.

6) 소결

53 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

54 피심인들에 대하여 향후 이 사건 각 공동행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복하지 않도록 하기 위하여 법 제21조에 따라 시정명령을 부과하고, 이 사건 공동행위는 그 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제9조, 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[28] 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

55 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

56 이 사건 공동행위는 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위로 입찰에서 낙찰되어 계약이 체결된 계약금액[29]을 당해 입찰담합에 참여한 각 피심인에

28) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.

대한 관련매출액으로 산정한다.

나) 부과기준율

57 이 사건 공동행위는 경쟁제한효과만 발생시키는 행위이나, 이 사건 합의로 인한 부당이득 규모나 경쟁질서의 저해 정도가 크다고 보기 어려운 점, 모든 입찰에서 합의에 참여하지 않은 제3의 경쟁자가 존재하여 경쟁질서의 저해 정도가 크다고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하는 2%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

58 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)의 규정에 따라 각 입찰에서 탈락한 들러리 사업자에 대하여는 들러리 사업자 수가 4개 이하이므로 2분의 1을 감액한다.

59 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 24>의 기재와 같다.

<표 24> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련 매출액		부과 기준율	산정기준
	들러리 감액 전	들러리 감액 후		
명작테크	72,095,000	36,047,500	2%	720,950
알에프세미	72,095,000	72,095,000	2%	1,441,900

2) 1차 조정

60 피심인들은 1차 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

29) <표 5> 참조

3) 2차 조정

61 피심인들은 2차 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 2차 조정 산정기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

4) 부과과징금의 결정

62 피심인 알에프세미는 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 백만 원 미만의 금액을 버리고 부과과징금을 결정한다.

63 피심인 명작테크는 2차 조정 산정기준이 1백만원 이하이므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 마. 규정에 따라 과징금을 면제한다.

64 이에 따른 피심인별 부과과징금은 아래 <표 25>와 같다.

<표 25> 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
명작테크	720,950	-	-
알에프세미	1,441,900	-	1,000,000

4. 결론

65 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 8월 28일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 신 영 수

위 원 김 문 성